

09 אוגוסט 2026

מבלי לפגוע בזכויות

בדוא"ל (hey@guytepper.com)
(feedback@better-rail.co.il)

לכבוד
מר גיא טפר
בטר רייל

א.נ.,

**הנדון: אפליקציית Better Rail – שימוש מסחרי בלתי מורשה
בנתוני רכבת ישראל והפרת תנאי השימוש של רכבת ישראל**

- מרשתי, חברת **רכבת ישראל בע"מ** (להלן: "**רכבת ישראל**"), הורתה לי לפנות אליך כדלקמן:
- כפי שבוודאי ידוע לכם, רכבת ישראל הינה חברה ממשלתית והמפעילה הבלעדית של התחבורה הרכבתית הכבדה בישראל. במסגרת פעילותה מפעילה רכבת ישראל, בין היתר, אתר אינטרנט, אפליקציה ומערכות מידע דיגיטליות המשמשות את ציבור הנוסעים לצורך קבלת מידע, לרבות מידע בדבר לוחות זמנים, תכנון נסיעה ושירותים נלווים.
 - נתוני לוחות הזמנים, נתוני תכנון הנסיעה, וכן יתר המידע, הנתונים והתכנים של רכבת ישראל, לרבות האופן שבו הם נאספים, נערכים, מעובדים ומונגשים באמצעות מערכותיה הדיגיטליות ("**נתוני הרכבת**"), וכן תוצרי השירותים הדיגיטליים והמערכות הטכנולוגיות שמפעילה רכבת ישראל, הינם נכסים קנייניים יקרי-ערך של רכבת ישראל. מסיבה זו, השימוש בהם ניתן רק למטרות ובהתאם להרשאות שמעניקה רכבת ישראל – וגם אז בכפוף לתנאי השימוש של רכבת ישראל.
 - תנאי השימוש של רכבת ישראל ("**תנאי השימוש**"), המפורסמים באתר ובאפליקציה של רכבת ישראל, קובעים בין היתר כי כל הזכויות בנתוני הרכבת שייכות באופן בלעדי לרכבת ישראל, כי השימוש בהם מותר לצרכים אישיים ולא מסחריים בלבד. כן נקבע בתנאי השימוש כי אין להעתיק, לשכפל, למכור, לפרסם או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בנתוני הרכבת ללא הרשאה מראש ובכתב של רכבת ישראל. תנאי השימוש מוסיפים ואוסרים פעולות העלולות לגרום עומס רב ובלתי סביר על האתר, האפליקציה או התשתיות של רכבת ישראל. עוד נקבע בהם כי עצם השימוש בשירותי רכבת ישראל מהווה הסכמה לתנאי השימוש האמורים.
 - יצוין כי הנתונים הגולמיים של לוחות הזמנים של הרכבות אשר מפעילה רכבת ישראל מועברים באופן מסודר, תדיר ומתעדכן למשרד התחבורה, משם יכול כל מפעיל שירות או אפליקציה למשוך את המידע. כך, מפעילי אפליקציות כגון "Moovit" מקבלים את המידע המשמש אותם לפונקציות תכנון הנסיעה באפליקציות שלהם מהמידע המצוי בידי משרד התחבורה והמונגש על-ידו ולא במישרין ממערכות רכבת ישראל.
 - למיטב ידיעת רכבת ישראל, אתה הינך אחד המפתחים של אפליקציית Better Rail ("**אפליקציית בטר-רייל**") ומי שמפעיל אותה ומשווק אותה למשתמשים באמצעות חנויות האפליקציות. למיטב הידיעה, אפליקציית בטר-רייל עושה שימוש מסחרי בנתוני הרכבת באמצעות משיכה אוטומטית ושוטפת של מידע ישירות ממערכות



רכבת ישראל, ממאגרי המידע שלה, מממשקי המידע שלה וממשק ה-API באתר רכבת ישראל, והצגתו למשתמשי אפליקציית בטר-רייל כחלק משירות מסחרי הניתן על-ידכם.

6. השימוש האמור נעשה ללא הרשאה מרכבת ישראל, בניגוד מפורש לתנאי השימוש שלה ותוך ניצול מסחרי של נתוני הרכבת ושל נכסיה הדיגיטליים.

7. יתרה מכך, מערכות הרכבת, מאגרי המידע שלה וממשקי ה-API שלה מוגנים באמצעות קוד, הרשאות, חסימות ובקורות טכנולוגיות שנועדו למנוע גישה בלתי-מורשית. כך, גישה חיצונית לממשקי המידע של רכבת ישראל נעשית דרך שכבת תיווך טכנולוגית ייעודית המשמשת כשער כניסה לממשקים הפנימיים, אשר הפנייה אליה מחייבת שימוש במפתח גישה ייעודי שאינו מצוי בידי מי שאינם מורשים מטעם רכבת ישראל לגשת לממשקים הללו. משכך, עצם הגישה למידע והשאיבה שלו על-ידכם, תוך שימוש במנגנון גישה זה, מעידים לא רק על הפרת תנאי השימוש אלא גם על חדירה אסורה למערכות הרכבת ולחומר המחשב המצוי בהן.

8. זאת ועוד, המידע הנשאב על-ידכם ממערכות רכבת ישראל אינו מוגבל למידע התפעולי ונתוני לוחות הזמנים שממילא מועברים על-ידי רכבת ישראל למשרד התחבורה ונגישים דרכו לציבור בערוץ מוסדר. המידע שנשאב על-ידכם כולל גם רובד נוסף של מידע, מבנים ותוצרים טכנולוגיים של מערכות רכבת ישראל, אשר אינם פומביים, אינם נגישים בערוץ הציבורי, המקנים יתרון עסקי ותפעולי ושמרים על-ידי רכבת ישראל בסודיות. לפיכך, מידע זה מהווה, בין היתר, סוד מסחרי של רכבת ישראל, ונטילתו, השימוש בו והפקת תועלת מסחרית ממנו מהווים גזל סודות מסחריים של רכבת ישראל.

9. מעבר להפרת תנאי השימוש, לשימוש המסחרי הבלתי מורשה בנתוני הרכבת ולחדירה הבלתי-מורשית למערכותיה, משיכת המידע על-ידכם ממערכות רכבת ישראל מכבידה על מערכותיה, פוגעת ביציבות השירותים הדיגיטליים המוצעים לציבור הנוסעים וגורמת לרכבת ישראל נזקים כספיים ותפעוליים (לרבות עלויות מוגברות בגין תשתיות וספקי ענן עקב התנועה העודפת הנגרמת על-ידי פעילותכם). אירועים כאמור אשר הובילו להכבדה משמעותית על מערכות הרכבת, באופן שפגע גם ביכולת של משתמשים ונוסעים להשתמש במערכות אלה, כללו - **בין היתר** - את האירועים הבאים:

- באוגוסט 2025 קרס מנוע החיפוש ותכנון הנסיעה של רכבת ישראל באירועי עומס.
- ביום 19.5.2026 כשל מנוע החיפוש ותכנון הנסיעה של רכבת ישראל שלוש פעמים ברצף עקב עומסי תעבורה חריגים אשר יצרו אי-זמינות של השרת, כאשר במסגרת זו זוהו גם תנועה שהיא לא מאתר הרכבת ו/או מהאפליקציה של רכבת ישראל, וכן דפוס אוטומטי של "השוואת נתונים".

10. מבדיקות ותחקירים שנערכו לאחר אירועים אלה על-ידי אנשי המערך הטכנולוגי ברכבת ישראל עולה בבירור, כי הסיבות לאירועים הללו אינן נעוצות בתקלות במערכות רכבת ישראל, אלא בכך ששימושים חיצוניים לא מורשים – ובכלל זה השימוש הנעשה על-ידכם – תרמו ובסופו של יום הובילו לקריסות, לפגיעה ביציבות המערכות, להכבדה תפעולית ולעלויות עודפות שבהן נושאת רכבת ישראל כלפי ספקי התשתית והענן שלה. העלויות העודפות שנשאה בהן רכבת ישראל בשל היבטים אלה בלבד מוערכים בסכומים הנאמדים במאות אלפי ₪ ואף מעבר לכך.



11. נזכיר בהקשר זה כי ביום 22.6.2026 פנתה אליכם גבי אבישג כספי, מנהלת תחום מערכות המידע לנוסע בחטיבת הטכנולוגיות של רכבת ישראל, הפנתה אתכם לתנאי השימוש של רכבת ישראל וביקשה מכם להפסיק באופן מיידי את השימוש בממשקי המידע של רכבת ישראל אשר אינם מיועדים לצריכה חיצונית. עוד קודם לכן הובהר לכם, כי הממשקים האמורים אינם מיועדים לצריכה חיצונית, וכי רכבת ישראל מצויה בתהליך הסדרה של שירותיה ונכסיה הדיגיטליים. בתוך כך הובהר לכם כי עליכם להפסיק את השימוש האמור ולהיערך בהתאם להפסקת פעילות אפליקציית בטר-רייל במתכונתה הנסמכת על נתוני רכבת ישראל באופן מיידי.
12. בתשובתכם לפניית רכבת ישראל מיום 22.6.2026 לא חלקתם על עצם השימוש בממשקי רכבת ישראל, אלא ביקשתם לקבל מועד צפוי לחסימתם כדי להיערך בהתאם. תשובתכם זו מהווה למעשה הודאה על השימוש בנתוני הרכבת ובממשקי המידע שלה בניגוד לתנאי השימוש.
13. בעצם המשך השימוש בנתוני הרכבת ובממשקי המידע שלה לצרכים מסחריים, ללא הרשאה ובניגוד לתנאי השימוש, אתם מפרים את זכויותיה של רכבת ישראל בנתוני הרכבת ובנכסיה הדיגיטליים, מפרים את ההסכמות המחייבות החלות על השימוש בשירותים אלה ומתעשרים שלא כדין על-חשבונה.
14. לנוכח העובדה שהמידע שניטל על-ידכם כולל שכבות מידע, מבנים ותוצרים טכנולוגיים שאינם נגישים לציבור דרך הערוץ המוסדר באמצעות משרד התחבורה, חלקים ממידע זה מהווים גם סודות מסחריים של רכבת ישראל ונטילתם והשימוש בהם מהווים גזל סוד מסחרי של רכבת ישראל.
15. ככל שמשרכת המידע על-ידכם תרמה ו/או תורמת לעומס על המערכות, יש בכך גם (בין היתר) פגיעה ישירה בשירותי רכבת ישראל, בציבור נוסעיה וביכולת רכבת ישראל להפעיל את מערכותיה באופן תקין ויעיל. המשך השימוש האמור לאחר פניות מפורשות של רכבת ישראל ודרישה להפסקת השימוש שולל כל טענה לא-ידיעה ומעצים את הפגיעה ברכבת ישראל, הן במישור הקנייני-מסחרי והן במישור התפעולי.
16. בנוסף, הגישה שלכם למערכות רכבת ישראל, למאגרי המידע שלה ולממשקי ה-API שלה, תוך עקיפת מנגנוני קוד, הרשאות, חסימות ובקורות טכנולוגיות שנועדו למנוע גישה בלתי-מורשית, מהווה חדירה שלא כדין לחומר מחשב ולמערכות הרכבת. התנהלותכם זו מהווה, בין היתר, עוולה של ההפרעה שלא כדין לשימוש במחשב או בחומר מחשב לפי סעיף 7 לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995. זאת ועוד, בשים לב לאופי המעשים ולהיקפם, אפשר שיש באלה גם עבירות פליליות, ובכלל זה שיבוש או הפרעה למחשב לפי סעיף 2 לחוק המחשבים, חדירה לחומר מחשב שלא כדין לפי סעיף 4 לחוק המחשבים, וכן (היות ואנו מניחים שהופעלו כלי תוכנה אוטומטיים לשם שאיבת המידע ממערכות רכבת ישראל) פעולות אסורות בתוכנה לפי סעיף 6 לחוק.
17. לאור האמור לעיל, הנכם נדרשים בזאת לנקוט לאלתר בפעולות הבאות:
 - א. להפסיק באופן מיידי ומוחלט כל גישה, משיכה, שאיבה, שימוש או ניצול של נתוני הרכבת ושל ממשקי המידע, ממשקי ה-API, האתר, או מערכות אחרות של רכבת ישראל, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה כל ניסיון לעקוף או להתגבר על מנגנוני קוד, הרשאות, חסימות או אמצעי הגנה טכנולוגיים של רכבת ישראל;

ב. לחדול ולהימנע מכל שימוש מסחרי בנתוני הרכבת, מכל הצגה, פרסום, עיבוד, תיווך או הפצה שלהם באמצעות אפליקציית בטר-רייל או בכל שירות אחר מטעמכם, וכן מכל שימוש במידע, בתוצרים או ברכיבים טכנולוגיים של רכבת ישראל;

ג. למחוק ולהשמיד לאלתר כל מידע, נתון, קובץ, העתק, מאגר, תוצר, נגזרת או רכיב אחר של נתוני הרכבת או של מידע סודי או טכנולוגי של רכבת ישראל שהגיעו לידיכם, מצויים בשליטתכם או שולבו במערכותיכם, ולחדול מכל שימוש בהם;

ד. להסיר באופן מידי את אפליקציית בטר-רייל מכל חנויות האפליקציות, הפלטפורמות וערוצי ההפצה שבהם היא מוצעת;

ה. להעביר לרכבת ישראל, באמצעותנו, פירוט מלא של האופן שבו נמשכו נתוני הרכבת על-ידיכם, לרבות הממשקים שבהם נעשה שימוש, אמצעי הגישה, התוכנות או הכלים האוטומטיים שהופעלו, תדירות הפניות, התקופה שבה בוצע השימוש, סוגי המידע שנמשכו והיקף השימוש המסחרי שנעשה בנתונים;

ו. לעדכן את רכבת ישראל ברווחים שצמחו לכם כתוצאה מהחדירה הבלתי-מורשית למערכות רכבת ישראל ומהשימוש הבלתי-מורשה במידע שנמשך ממערכות אלה – על-בסיס מידע זה תשקול רכבת ישראל האם לדרוש מכם פיצוי על הנזקים שגרמתם לה ובאיזה סכום;

18. ככל שלא תעמדו בדרישות שלעיל ותאשרו בכתב כי נהגתם בהתאם לדרישות שלעיל בתוך שבעה ימים ממועד מכתבי זה, רכבת ישראל תשקול ותנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה להגנה על זכויותיה, להפסקת השימוש הבלתי מורשה, למניעת המשך הפגיעה במערכותיה ולגביית מלוא נזקיה, לרבות הליכים משפטיים, בקשות לסעדים זמניים וקבועים, וכן, לפי העניין, פנייה לרשויות המוסמכות בקשר להיבטים הפליליים של התנהלותכם.

19. אין באמור במכתבי זה, או במה שלא נאמר בו, כדי להוות ויתור או הסכמה או פשרה מצד רכבת ישראל, והיא שומרת על מלוא זכויותיה, טענותיה והסעדים העומדים לרשותה.

בכבוד רב ובברכה,


זיו רוטנברג, עורך